

감사결과 처분요구서

【제 목】 ◆◆◆◆ 계약 절차 관련 규정 개선 필요

【부 서 명】 ※※※※팀(구. ▲▲팀)

【행정상 조치】 개선

【지 적 내 용】

1. 업무개요

※※※※팀(구. ▲▲팀)은 □□□□□□ 등 도시공사 추진사업과 관련한 토지 등의 권리를 확보코자 □□□□□□업무 전반에 관한 사항을 수행하면서, 현금 또는 채권을 보상받는 금액을 제외한 부분에 대하여 조성한 토지로 보상하는 ◆◆◆◆에 관한 업무를 <표 1>와 같이 추진하였다.

< 표 1 > □□□□□□ ◆◆◆◆ 계약 현황

계약건수	필지 수	총 면적	필지별 면적	비고
85건	48필지	17,806㎡	279㎡~1,752㎡	

※ ▲▲팀 제출 자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

「공익사업을 위한 토지 등에 취득 및 보상에 관한 법률」 제63조에 따라 토지소유자가 원하는 경우로서 사업시행자가 토지로 보상이 가능한 경우에는 토지소유자가 받을 보상금 중 현금 또는 채권으로 보상받는 금액을 제외한 부분에 대하여 토지로 보상받을 수 있는 자¹⁾에 대하여 그 공익사업의 시행으로 조성한 토지를 보상할 수 있다.

1) 공익사업 고시 등이 있는 날의 1년 전부터 계약체결일 또는 수용재결일까지 계속하여 토지를 소유한 자로 대지의 분할제한 면적이상(60㎡~200㎡)의 토지를 사업지구 내 소유한자

또한 ' [사] [자] [자] [자] [자] [자] 시행 계획(▲▲팀-0000, 2021.12.06.) ' 에 따라 기 손실보상 계약자에 대하여는 보상금 반납 후 [자] [자] [자] [자] 으로 전환하게 되어있다.

따라서 ▲▲팀은 손실보상 계약자에 대하여는 현금 등으로 지급된
보상금을 반환 받은 후 ◆◆◆◆ 계약을 체결하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ▲▲팀은 <표 2>와 같이 ◆◆◆◆을 시행하면서 ◆◆◆◆ 계약 자격요건을 충족하는 손실보상 현금수령 계약자에게도 동등한 기회를 부여 코자 단독주택용지 등 대토로 공급될 부분의 금액만큼을 반환받고 <표 3> 과 같이 현금보상 수령자에게 대토공급을 실시하였으나,

< 표 2 > 공고 현황

구분	공고일	공급대상			신청가능 면적(인당)
		토지구분	필지수	면적	
최초공고	2021.12.10.	단독주택 등 5종	69필지	101,259㎡	33㎡~1,100㎡ 또는 1인 1필지
추가공고 ²⁾	2023.05.19.	단독주택 등 6종	32필지	92,906㎡	33㎡~1,100㎡ 또는 1인 1필지

※ ▲▲팀 제출 자료 재구성

〈 표 3 〉 현금보상 수령자 ◆◆◆◆ 계약 현황

토지구분	계약건수	필지 수	총 면적	필지별 면적
계	19	17	5,997㎡	279㎡~1,752㎡
단독주택용지	11	11	3,442	279㎡~372㎡
근린생활용지	5	4	1,939	522㎡~611㎡
상업용지	3	2	616	1,700㎡~1,752㎡

※ ▲▲팀 제출 자료 재구성

2) 「◆◆◆◆ 시행지침」제13조에 따라 ◆◆◆◆ 신청 접수 결과 대토예정면적에 미달된 토지가 있는 경우 등에 대하여 추가로 시행

2021. 12. 10일 최초 공고를 통해 선정된 대토공급 대상자 &&&의 경우 ◆◆◆◆ 계약 전 470,160,900원의 현금보상금을 지급하였음에도 대토(상업용지) 예정금액 104,444,690원을 반환 받지 아니하고 2022. 5. 31일까지 반환한다는 특약 설정 후 2022. 3. 31일 용지매매계약을 체결하였으며, 2022. 4. 6일 ◆◆◆◆ 계약 취소 내용을 담은 확약서를 계약상대자에게 징구하였다.

이후 현금 반환 기한 2022. 5. 31일까지 반환되지 않자, ▲▲팀은 2022. 6. 7일 계약취소 통보를 하였고, 이후 취소 통보를 받은 계약상대자는 수차례 현장민원을 제기하였다.

이에 ▲▲팀은 <표 4>와 같이 현금 등 손실보상금이 반납된 경우에만 ◆◆◆◆ 계약을 체결토록 명문화하는 「◆◆◆◆ 시행지침」을 개정하여 위와 같은 사례 재발 방지 및 청렴도 향상을 위해 노력하였으나,

< 표 4 > 현금 보상금 반환 후 ◆◆◆◆계약 체결 조항

제14조(◆◆◆◆계약 등) 제4항

- 제13조(◆◆◆◆의 추가신청)에 따라 대토예정면적에 미달된 토지에 대하여 추가로 ◆◆◆◆ 신청받은 경우 제4조(◆◆◆◆ 시행여부 및 시행규모 결정) 제1항 및 제2항에 따라 ◆◆◆◆ 시행여부와 규모를 추가 결정한 경우 현금 보상금을 기수령한 자는 지급된 보상금을 반환 후 ◆◆◆◆계약을 체결할 수 있다.

개정 취지와 달리 그 내용이 추가 시행하는 ◆◆◆◆에 한하여 적용토록 해석될 소지가 있어 해당 문언을 해석하는 자에 따라 위와 같은 유사 사례가 재발할 가능성이 있으므로 문언의 해석여부와 관계없이 개정 취지가 충분히 반영될 수 있도록 개선할 필요가 있다.

【관련자 의견 및 검토결과】

※※※※팀은 해당 문언의 모호함이 있어 관련 규정을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(※※※※팀장)은

위와 같이 현금보상금 반환 전 ◆◆◆◆ 계약을 체결하는 사례가
재발되지 않도록 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. (행정상 개선)